

한 국 마 사 회 감 사 실

(통보(인사자료), 통보(일반), 개선)

일련번호 2023-자회사 종합-03
분야 인사제도 운영
제목 근태 등 복무의무 위반 관리기준 정립
소관본부 Å본부
소관부서 ™팀
내용

1. 사건개요

◎(주)는 근무자의 출·퇴근, 휴가 등의 체계적인 관리¹⁾를 위하여 '21.1월부터 근태관리시스템²⁾을 도입하였고, 시스템의 안정적인 정착을 위해 1년간 시범운영을 거친 후 '22.1월부터 본격적으로 근태관리시스템을 운영하고 있다.

본사 직원은 출·퇴근 시, 자신의 사원증을 리더기에 태그하거나 핸드폰 GPS가 작동되어 출·퇴근 시간이 근태관리시스템에 자동으로 입력되며, 근태담당자가 관리자의 아이디와 비밀번호로 시스템에 로그인하여 개개인의 근태내역을 확인 및 관리할 수 있도록 되어 있다.

1) 근태관리 시스템 도입 이전에는 엑셀과 서면 등 수기로 관리가 되었음.

2) 출퇴근 관리시스템인 'JOBCAN' 프로그램을 도입함.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)의 「윤리강령」 제6조(공정한 직무수행)제1항에서는 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수하여 공정하게 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 「취업규칙」 제5조(복무의무)제1항에 따르면 모든 직원은 법령과 제규정 및 직무명령을 준수하며 회사를 보호하고 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 하며, 제13조(출근·퇴근)제1항에 따라 직원은 업무시간 시작 전에 출근하여 업무에 임할 준비를 하여 정상적인 업무수행에 차질이 없도록 해야 한다. 그리고 동 규정 15조(지각·조퇴·외출)제3항에는 상습적인 지각 또는 조퇴자에 대해서는 승진제한, 징계 처분 등 인사상 불이익을 가할 수 있다고 규정하고 있으며, 제16조(근태관리)제2항에는 결근, 지각 등 실제 업무를 수행하지 않은 시간에 대해서는 무급으로 처리한다고 규정하고 있다.

최근 타 기관의 사례 등을 살펴보면 ①근태담당 직원이 근태기록을 지속적으로 수정하여 중징계 처분³⁾을 받았고, ②무단 지각과 퇴근을 반복한 현직검사는 감봉 2개월의 징계⁴⁾를 받았으며, ③중앙노동위원회에서는 근태기록을 수차례 직접 조작한 자에 대한 파면처분 양정이 과하지 않다고 선고⁵⁾하는 등 근태조작과 상습지각 행위에 대해서는 엄정하게 처분·관리하고 있는 상황이다.

3) ☆☆진흥원 (2018년 종합감사 결과)

4) ▼부 (2020년 특정감사 결과)

5) 2016.11.29.선고 (사건번호 : 중노위 중앙 ∇∇)

3. 감사결과 확인된 문제점

근태관리시스템이 안정적으로 운영되는 시점 등을 감안하여 시범 운영 후 1년이 지난 '22.1월부터의 근태기록을 전수 점검한 결과, 다수의 취업규칙 등 위반 사례가 확인되었다.

가. ℃팀장 근태관리 부실

℃팀 팀원 5명은 지각을 하거나 출근 시 사원증을 태그하지 못하여 출근등록이 되지 않은 경우, ℃팀 팀장인 A 팀장에게 지각을 정상처리 하거나 출근등록을 해달라며 근태관리시스템 상으로 수정요청을 하였다.

A 팀장은 팀장으로서 부당한 요구를 거절하고 팀원의 근태관리를 철저히 해야 함에도 불구하고 별 다른 조치없이 팀원들의 요청을 승인하며 '22.1월부터 12월까지 총 5명을 대상으로 총 281번에 걸쳐 근태시스템의 근태내역을 수정해 준 것으로 확인되었다. A 팀장이 승인한 근태 수정 세부내역은 【표1】 와 같다.

【표1】 ℃팀 A 팀장이 승인한 근태 수정내역 (2022.1월~12월)(생략)

순	부서	직급	성명	근태수정횟수	비고
-					

나. 근태담당자의 근태조작

℃팀 근태담당자 B 사원은 입사초기인 ‘21.8월부터 상습적으로 지각을 하였으며 지각내역 중 일부는 A 팀장에게 정상출근으로 수정요청⁶⁾을 하였다. 또한, 본인이 근태담당인 것을 이용하여 관리자 권한⁷⁾으로 근태관리시스템에 로그인 후 시간을 변경 하는 방법으로 총 22회에 걸쳐 근태를 조작한 것으로 확인되었다. B 사원이 스스로 근태를 조작한 전체 내역은 【표2】 과 같다.

【표2】 B 사원이 관리자 권한으로 근태 조작한 내역 (‘22.1~12월)(생략)

순	조 작 일	횃수	조작내 용
-			

다. 지각자 다수 적발

‘22.1월부터 12월까지 근태관리시스템을 확인한 결과, 직원은 「취업규칙」에 따라 업무 시작인 9시 전에 출근해 업무에 임할 준비를 하여야 함에도 불구하고 지각을 하는 근태불량자가 다수 적발되었다. 여기서의 지각횃수는 앞서 근태내역 수정한 것을 제외한 근태관리시스템에 지각으로 남아 있는 횃수이며 지각자의 세부

6) (예시) 근태관리 시스템 비교칸에 “수정 요청드립니다. 죄송합니다” 라고 작성하여 결재를 올림.
7) 근태관리 시스템의 관리자용 아이디와 비번이 따로 설정되어 있음.

내역은 [붙임] 과 같다.

라. 출근 대리체크 등 허위근태 보고

▲총괄사업소 정보통신부 G 반장은 평소에도 상습적으로 지각을 하는 등⁸⁾ 근태가 좋지 못하여 관리자인 김기원 현장소장이 수차례 주의를 주었음에도 불구하고 개선의 여지가 없었고 그러던 와중 대리체크 사실이 적발⁹⁾ 되었다.

G 반장은 '22.7.23.(토)에 몸이 좋지 않아 약 30분 정도 일찍 퇴근을 하면서 같은 부서인 F 사원에게 퇴근 시 대리로 체크해 줄 것을 요청하였고, F 사원은 대리로 퇴근등록을 하였다. 그 다음날인 '22.7.24.(일)에는 G 반장이 연차휴가였고 출근 등록을 해달라는 요청이 없었음에도, 전날부터 G 반장 카드를 소지하고 있던 F 사원은 G 반장이 많이 아프다고 스스로 생각을 하여 출근 시간이 되지 않았음에도 8시 40분에 대리로 체크를 해 주었음이 확인되었다.

마. 근태 관리시스템 관리 미흡

◎(주)에서 사용하고 있는 근태관리시스템은 잡캔사이트(<http://ssl.jobcan.jp/login/client>)에 접속하여 회사ID, 로그인ID 및 비밀번호를 입력하기만 하면 누구나 쉽게 접근이 가능한 상태이다. 이러한 경우 개인정보 유출의 위험성도 배제할 수 없으며, 누구든지 근태내역을 임의로 수정할 수 있어 근태조작 위험에 상시 노출되어 있는 등 근태관리시스템 관리가 미흡한 문제점 또한 발견되었다.

8) G 반장의 지각 현황

구 분	'21년	'22년
지각횟수	14회	14회

9) 관련문서 : ▲총괄사업소-1027(2022.7.28. : 출근 대리체크 관련 보고)

4. 관련자 주장

℃팀 B 사원은 실제로 지각을 자주 하였고 지각이 많은 달은 본인이 직접 수정하기도 하고 팀장님께 승인요청을 하기도 하였음을 인정하면서 이런 일이 반복되는 것에 대해 죄송스럽게 생각한다고 소명하였다.

℃팀 A 팀장은 근소한 차이로 지각한 경우에는 수정요청에 대하여 정상출근으로 승인을 해 주기도 하였음을 인정하였고 근태조작과 상습지각에 대해서 강하게 처분하는 사회적 분위기에 대해 공감한다고 하면서 지각과 관련하여 내부적인 지침 제정의 필요성을 언급하였다.

▲총괄사업소 정보통신부 G 반장은 평소 스트레스가 있어서 출근 시 지각을 자주하였음을 인정하였으며, 앞으로는 근태관리를 철저하게 하도록 하겠다고 소명하였다.

▲총괄사업소 정보통신부 F 사원은 '22.7.24.은 G 반장이 대리체크를 부탁하지 않았는데도 휴가임을 인지하지 못하고 스스로 대리 체크를 하게 되었고 이에 대한 책임은 본인에게 있다고 소명하였다.

5. 관계부서(기관) 의견

℃팀은 근태조작자·상습지각자·허위근태 보고자 등에 대해서 취업규칙, 인사규정 등 관련 규정에 따라 적절한 조치를 취하겠으며, 근태관리 시스템 개선과 동시에 지각에 대한 관리기준을 포함한 내부지침을 마련할 계획이라고 답변하였다.

6. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는

- ① 인사담당 팀장이면서도 근태 조작에 방조 및 동참하고 팀원의 근태를 철저히 관리하지 못한 **A 팀장**에 대하여 인사조치가 필요하다고 판단되어 그 비위내용을 통보하오니, 이를 인사자료로 활용하여 「취업규칙」 등 관련 규정에 따라 적절한 조치를 하시기 바랍니다. **【통보(인사자료)】**
- ② 근태담당자임에도 상습적으로 지각을 하고 인사담당 관리자 권한을 이용하여 근태를 임의로 조작한 **B 사원**에 대하여 인사조치가 필요하다고 판단되어 그 비위내용을 통보하오니, 이를 인사자료로 활용하여 「취업규칙」 등 관련 규정에 따라 적절한 조치를 하시기 바랍니다. **【통보(인사자료)】**
- ③ **2022년 1년간 지각이 확인된 직원들([붙임])**에 대하여 인사조치가 필요하다고 판단되어 그 비위내용을 통보하오니, 이를 인사자료로 활용해 **상습지각 여부를 고려**하여 「취업규칙」 등 관련 규정에 따라 적절한 조치를 하시기 바랍니다.
【통보(인사자료)】
- ④ 동료직원의 부탁이 없었음에도 출근기록을 대리하여 기록한 **F 사원**에 대하여 인사조치가 필요하다고 판단되어 그 비위내용을 통보하오니, 이를 인사자료로 활용하여 「취업규칙」 등 관련 규정에 따라 적절한 조치를 하시기 바랍니다.
【통보(인사자료)】
- ⑤ 근태관리 시스템 접근권한을 제한하고, 근태관리 수정을 원천적으로 차단하는 등 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 근태시스템 관리를 철저히 하시기

바랍니다. **【통보】**

⑥ 상습지각에 대한 관리기준을 포함한 근태관리 내부지침을 제정하시기 바랍니다.

【개선】

[붙임]

지각자 현황 세부내역('22.1 ~ 12월) : 총 238명(생략)